



訴願決定書

案 號： 1101010568

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 08 月 16 日

發文字號： 新北府訴決字第 1100987727 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
訴願法 第 14、56、57、61、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101010568 號

訴願人 吳○德

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 110 年 4 月 20 日新北環稽字第 00-000-000055 號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 56 條第 1 項本文規定：「訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章…。」、第 57 條規定：「訴願人在第 14 條第 1 項所定期間向訴願管轄機關或原行政處分機關作不服原行政處分之表示者，視為已在法定期間內提起訴願。但應於 30 日內補送訴願書。」、第 61 條第 1 項規定：「訴願人誤向訴願管轄機關或原行政處分機關以外之機關作不服原行政處分之表示者，視為自始向訴願管轄機關提起訴願。」、第 77 條第 1 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書不合法定程式不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。
- 二、次按行政程序法第 72 條規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之（第 1 項）。對於機關、法人、非法人之團體之代表人或管理人為送達者，應向其機關所在地、事務所或營業所行之。但必要時亦得於會晤之處所或其住居所行之（第 2 項）。應受送達人有就業處所者，亦得向該處所為送達（第 3 項）。」、第 74 條規定：「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，1 份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另 1 份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存 3 個月（第 3 項）。」。又法務部 93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號函釋：「…二、按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於應送達處所之門首，另 1 份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置時，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力。…」。

三、查本件係行政院環境保護署函轉訴願人「行政院環保署訴願服務項目線上申請資料表 3 份（含申請閱覽卷宗、陳述意見及言詞辯論申請表各 1 份）」，惟未見訴願人之訴願書，核與法定程式不符，經本府以 110 年 6 月 1 日新北府訴行字第 1101047045 號函通知訴願人於文到 30 日內補正訴願書。經查上開補正通知函於 110 年 6 月 7 日送達至訴願人之聯絡地址：「新北市○○區○○路 314 號 5 樓」，因未獲會晤訴願人，亦無受領文書之同居人、受雇人及應送達處所之接收郵件人員，於 110 年 6 月 7 日將該通知補正書寄存在送達地之新莊新泰路郵局，並作成送達通知書 2 份，1 份黏貼於應送達處所，另 1 份置於該送達處所信箱，以為送達，揆諸前揭行政程序法第 74 條規定及法務部函釋意旨，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日即 110 年 6 月 7 日，視為收受送達之日期，而發生送達效力。此有前揭補正通知書、送達證書及行政院環保署 110 年 5 月 20 日環署訴字第 1100024028 號函轉訴願人線上申請資料 3 份影本等附卷可稽，依前揭規定，已生合法送達之效力。是本件 30 日之補正期間，應自 110 年 6 月 8 日起算，因訴願人之住居所位於新北市，無加計在途期間，其補正期間應至 110 年 7 月 7 日（星期三）屆滿，惟訴願人逾期仍未補正，依前揭訴願法之規定，本件訴願應不予受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 陳佳瑤

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如對原處分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 8 月 16 日